

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [4] 과태료 처리 기준 및 절차 미비

관 련 부 서 ○ □부, ▽부

조 치 부 서 ○ □부, ▽부

내 용

1. 업무 개요

○ ▽부는 ★본부 및 전국 각 사업소를 통해 보안·경비 용역을 수행하면서 경비원 지도 및 관리 업무를 총괄하는 부서이며, □부는 경영관리 및 회계업무를 담당하는 부서로서 감사대상 기간 중 발생한 행정처분 과태료를 전액 회사의 비용으로 처리하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

○이 ◎과 체결한 “◎ 경비(특수경비, 일반경비)용역 계약” 시방서에 따르면 ◎은 ○이 출입관리 및 출입자 검색을 소홀히 하는 등 고의 또는 과실로 인하여 ◎이 부과 받은 과태료·벌금 등을 제재금으로 부과할 수 있으며, 경비용역 제공대가에서 해당 제재금을 감액 조치할 수 있다.

한편, ○ 「취업규칙」에 따르면 직원이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사의 재산에 손해를 입혔을 때에는 이를 변상하여야 한다고 되어 있다.

즉, ○의 고의 또는 과실로 인해 ◎에 과태료가 부과된 경우, ◎은 계약조건에 따라 ○에 지급하는 용역대가에서 해당 금액을 제재금으로 감액 조치하게 되며, 이

는 ○의 재산상 손해로 귀결된다.

따라서 ○은 이와 같은 재산상 손해가 발생한 경우, 과태료 발생의 경위 및 관련자의 과실 정도 등을 종합적으로 고려하여, 과태료의 최종 부담 주체를 직원 개인으로 할 것인지, 회사로 할 것인지, 개인과 회사가 공동으로 할 것인지를 신중히 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사대상 기간 중 과태료 발생 내역을 확인한 결과, ▼로부터 ◇본부 물리적방호 출입통제 위반 건으로 행정처분 과태료 #원이 부과된 사실이 확인되었다.

그런데 해당 건의 과태료 납부 처리와 관련하여 「취업규칙」에 따른 개인 변상 여부 또는 회사 부담 여부에 대한 내부 심의 및 의결 절차 없이, 단순히 지출결의서에 의하여 전액 회사 비용으로 지급 처리한 것으로 확인되었다.

해당 사례는 과태료 부담 주체 및 처리 기준이 명확히 정립되지 않은 상태에서 발생한 것으로, 앞으로는 행정관청으로부터 회사에 부과되는 과태료 및 과징금 등의 납부 처리 방법(개인 변상 비율 또는 회사 부담 여부 등)을 명확히 하고, 관련 사항을 심의·의결할 수 있는 제도적 절차 마련이 필요하다.

관계부서 의견 □부는 본 건 출입통제 위반자 #명에 대하여는 자체감사에 따라 “경고”처분은 이루어졌지만, 이와 별개로 과태료 납부 처리와 관련되어서는 감사결과를 수용하면서 향후에는 별도 위원회의 심의 및 의결 절차를 통하여 예산집행의 타당성과 근거를 마련하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○ 사장은

① 회사에 부과된 과태료(○의 사유로 발주자에 부과된 과태료 포함) 등 납부 처리 방법(개인 변상 비율 또는 회사 부담 여부 등), 재발 방지 대책 등을 심의·의결하기 위한 절차(예를 들면, ◎의 경우 「행정조치처리위원회 운영지침」 운영 중)를 마련하여 시행하시기 바라며,(통보1)

② 경비업무 수행 중 관련 법령 위반으로 인한 과태료 처분이 발생하지 않도록 관련직원 대상 예방 및 재발방지 대책(예를 들면, 업무 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보2)